

Lei Kandir

Lei Hackeada do EVO

LC 87/1996

Sumário

Clique no título desejado para navegar até a página

Art. 2° Incidência	3
Art. 3° Não Incidência	4
Art. 4° Contribuintes	7
Art. 6° Substituição Tributária	8
Art. 11° Local da Operação	11
Art. 12° Momento do Fato Gerador	16
Art. 13° Base de Cálculo	20
Art. 20° Creditamento	27

LEI COMPLEMENTAR Nº 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

Art. 2º O imposto **incide** sobre:

I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;

II - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores;

III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;

IV - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios;

V - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual.

§ 1º O imposto **incide** também:

I - sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa física ou jurídica, **ainda que não seja contribuinte habitual do imposto**, qualquer que seja a sua finalidade;

II - sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha **iniciado no exterior**;

III - sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado o **adquirente**.

INCIDÊNCIA - LEI KANDIR

a **circulação de mercadorias**, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares

prestações de serviços de **transporte interestadual e intermunicipal**, de pessoas, bens, mercadorias ou valores

prestações onerosas de serviços de comunicação, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação

fornecimento de mercadorias com prestação de serviços **não compreendidos** na competência tributária dos Municípios

fornecimento de mercadorias com prestação de serviços, de competência dos Municípios, **quando a LC aplicável expressamente** indicar a incidência do ICMS

o ICMS incide também:

sobre a entrada de mercadoria **importada do exterior**, por PF ou PJ, mesmo **não contribuinte habitual do imposto**, qualquer que seja a sua finalidade

sobre o serviço prestado **no exterior** ou cuja prestação se tenha iniciado **no exterior**

sobre a entrada, no Estado destinatário, de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis dele derivados, e de energia elétrica, **não destinados à comercialização ou à industrialização**, cabendo o imposto ao Estado onde estiver o adquirente

§ 2º A caracterização do fato gerador **independe da natureza jurídica da operação que o constitua**.

Art. 3º O imposto **não incide** sobre:

I - operações com **livros, jornais, periódicos** e o papel destinado a sua impressão;

- II - operações e prestações que **destinem ao exterior mercadorias**, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços;
- III - operações **interestaduais** relativas a **energia elétrica e petróleo**, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, **quando destinados à industrialização ou à comercialização**;
- IV - operações com **ouro**, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial;
- V - operações relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem a ser utilizadas na prestação, pelo próprio autor da saída, de serviço de qualquer natureza definido em lei complementar como sujeito ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, ressalvadas as hipóteses previstas na mesma lei complementar;
- VI - operações de qualquer natureza de que decorra a **transferência de propriedade de estabelecimento** industrial, comercial ou de outra espécie;
- VII - operações decorrentes de **alienação fiduciária em garantia**, inclusive a operação efetuada pelo credor em decorrência do inadimplemento do devedor;
- VIII - operações de **arrendamento mercantil**, **não compreendida** a venda do bem arrendado ao arrendatário;
- IX - operações de qualquer natureza de que decorra a **transferência de bens móveis salvados de sinistro para companhias seguradoras**; e
- X - serviços de **transmissão e distribuição e encargos setoriais** vinculados às **operações com energia elétrica**.

Nota: Segundo a jurisprudência do STJ, o TUSD e TUST integram base de cálculo do ICMS sobre energia. No Tema 986, a Primeira Seção do STJ estabeleceu que devem ser incluídas, na base de cálculo do ICMS de energia elétrica, a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), nas situações em que são lançadas na fatura de energia como um encargo **a ser pago diretamente pelo consumidor final** – seja ele livre (aquele que pode escolher seu próprio fornecedor de energia) ou cativo (os contribuintes que não possuem tal escolha). No entanto, entendeu-se que só seria possível **afastar os encargos incidentes nas etapas intermediárias** do sistema de fornecimento de energia elétrica se o consumidor final pudesse **comprar o recurso diretamente das usinas produtoras, sem a utilização das redes interconectadas de transmissão e distribuição** de energia.

Assim, a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra a base de cálculo do ICMS.



Parágrafo único. Equipara-se às operações de que trata o inciso II a saída de mercadoria realizada com o **fim específico de exportação** para o exterior, destinada a:

I - empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa;

II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.

NÃO INCIDÊNCIA - LEI KANDIR

saída de mercadoria com destino ao **exterior** e a prestação que destine serviço ao exterior

equipara-se à exportação, a saída de mercadoria com o **fim de exportação**, destinada a: empresa exportadora, tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa; armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro

operações interestaduais com **energia elétrica e petróleo**, inclusive lubrificantes e combustíveis dele derivados, para **industrialização ou comercialização**

saída, de estabelecimento prestador de serviço, definido em LC como de competência tributária do município, de mercadoria utilizada **na prestação** de tal serviço

operação com **ouro**, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial

a operação decorrente de **alienação fiduciária em garantia**

a operação ou prestação que envolver **livro, jornal ou periódico ou o papel** destinado à sua impressão

a operação de transmissão de bens móveis **salvados de sinistro** para companhias seguradoras

serviços de **transmissão, distribuição e encargos** de operações com energia elétrica

operações de **arrendamento mercantil**, não compreendida a venda do bem arrendado ao arrendatário

operações de que decorra a **transferência de propriedade** de estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie

Art. 4º **Contribuinte** é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, **com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que** as operações e as prestações **se iniciem no exterior.**

§ 1º É também **contribuinte** a pessoa física ou jurídica que, **mesmo sem habitualidade ou intuito comercial:**

I – **importe** mercadorias ou bens do exterior, qualquer que seja a sua finalidade;

II – seja **destinatária de serviço** prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior;

III – **adquirir em licitação** mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados;

IV – **adquirir** lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos **derivados de petróleo e energia elétrica** oriundos **de outro Estado**, quando **não destinados à comercialização ou à industrialização.**

§ 2º É **ainda contribuinte** do imposto nas operações ou prestações que **destinem** mercadorias, bens e serviços **a consumidor final** domiciliado ou estabelecido em outro Estado, **em relação à diferença entre a alíquota interna** do Estado de destino e a alíquota **interestadual:**

I – **o destinatário** da mercadoria, bem ou serviço, na hipótese de **contribuinte** do imposto;

II – o **remetente** da mercadoria ou bem ou o prestador de serviço, na hipótese de o **destinatário não ser contribuinte** do imposto.

CONTRIBUENTES

Regra geral:
PF ou PJ, que de modo habitual,
ou em volume que caracterize
intuito comercial, realize

Circulação de mercadorias

Transporte interestadual e
intermunicipal

Comunicação onerosa

**Também é contribuinte a pessoa natural ou jurídica que, mesmo sem
habitualidade ou intuito comercial**

Importe mercadoria ou bem

Seja destinatária de serviço prestado no exterior ou iniciado no exterior

Adquira em licitação mercadoria ou bem

Adquira energia elétrica ou petróleo e derivados, oriundos de outro Estado

Não destinados à comercialização ou à industrialização

É ainda contribuinte nas operações a consumidor final em outro Estado, em
relação ao DIFAL

o destinatário, na hipótese de ser contribuinte

o remetente ou prestador, se o destinatário não for contribuinte

Art. 5º Lei poderá atribuir **a terceiros a responsabilidade pelo pagamento** do imposto e acréscimos devidos pelo contribuinte ou responsável, quando os atos ou omissões daqueles concorrerem para o não recolhimento do tributo.

Art. 6º Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que assumirá a condição de **substituto tributário**.

Nota: o Art. 6º trata da substituição "para trás", "para frente" ou "concomitante", algo bastante cobrado em provas, cujo detalhamento maior é encontrado nas Leis Estaduais e nos Regulamentos do ICMS dos Estados.



§ 1º A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam **antecedentes, concomitantes ou subsequentes, inclusive** ao valor decorrente da **diferença entre alíquotas** interna e interestadual nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, que seja contribuinte do imposto.

§ 2º A atribuição de responsabilidade dar-se-á em relação a mercadorias, bens ou serviços previstos em lei de cada Estado.

Art. 7º Para efeito de exigência do imposto por substituição tributária, inclui-se, também, como **fato gerador do imposto**, a entrada de mercadoria ou bem no estabelecimento do adquirente ou em outro por ele indicado.

Art. 8º A **base de cálculo**, para fins de **substituição tributária**, será:

I - em relação às operações ou prestações **antecedentes ou concomitantes**, o valor da operação ou prestação praticado pelo contribuinte **substituído**;

II - em relação às operações ou prestações **subsequentes**, obtida pelo **somatório** das parcelas seguintes:

- a) **o valor da operação ou prestação própria** realizada pelo substituto tributário ou pelo substituído intermediário;
- b) o montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço;
- c) a margem de valor agregado, **inclusive lucro**, relativa às operações ou prestações subsequentes.

Nota: para a substituição tributária, em relação às operações ou prestações subsequentes, o imposto a ser recolhido deverá ser calculado da seguinte forma: pela aplicação da fórmula **$IA = VA \times (1 + IVA-ST) \times ALQ - IC$** , onde:

a) IA é o imposto a ser recolhido por substituição;

b) VA é o valor da operação ou prestação própria realizada pelo substituto tributário ou pelo substituído intermediário, somada do montante dos valores de seguro, de frete e de outros encargos cobrados ou transferíveis aos adquirentes ou tomadores de serviço;

c) IVA-ST é o Índice de Valor Adicionado ou Margem de Valor Agregado;

d) ALQ é a alíquota aplicável;

e) IC é o imposto cobrado na operação anterior;



§ 1º Na hipótese de responsabilidade tributária em relação às **operações ou prestações antecedentes**, o imposto devido pelas referidas operações ou prestações será pago pelo responsável, quando:

I – da entrada ou recebimento da mercadoria, do bem ou do serviço;

II – da saída subsequente por ele promovida, ainda que isenta ou não tributada;

III – ocorrer qualquer saída ou evento que impossibilite a ocorrência do fato determinante do pagamento do imposto.

§ 2º Tratando-se de mercadoria ou serviço cujo **preço final a consumidor**, único ou máximo, seja **fixado por órgão público** competente, a base de cálculo do imposto, para fins de substituição tributária, **é o referido preço por ele estabelecido.**

§ 3º Existindo preço **final** a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, **poderá** a lei estabelecer como **base de cálculo este preço.**

§ 4º A margem a que se refere a alínea c do inciso **II** do caput será estabelecida com base em preços usualmente praticados no mercado considerado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem ou através de informações e outros elementos fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores, adotando-se a **média ponderada** dos preços coletados, devendo os critérios para sua fixação ser previstos em lei.

§ 5º O imposto a ser pago por substituição tributária, na hipótese do inciso **II** do caput, corresponderá à **diferença** entre o valor resultante da aplicação da alíquota prevista para as operações ou prestações internas do Estado de destino sobre a respectiva base de cálculo e o valor do imposto devido pela operação ou prestação própria do substituto.

§ 6º Em substituição ao disposto no inciso **II** do caput, a base de cálculo em relação às operações ou prestações subsequentes **poderá** ser o preço a consumidor final **usualmente** praticado no mercado considerado, relativamente ao serviço, à mercadoria ou sua similar, em condições de livre concorrência, adotando-se para sua apuração as regras estabelecidas no § 4º deste artigo.

Art. 9º A adoção do **regime de substituição tributária em operações interestaduais dependerá de acordo específico celebrado pelos Estados interessados.**

§ 1º A responsabilidade a que se refere o art. 6º **poderá** ser atribuída:

I – ao **contribuinte** que realizar **operação interestadual com petróleo**, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, **em relação às operações subsequentes;**

II – às empresas **geradoras ou distribuidoras de energia elétrica**, nas operações internas e interestaduais, na condição de contribuinte ou de substituto tributário, pelo pagamento do

imposto, desde a produção ou importação até a última operação, sendo seu cálculo efetuado sobre o **preço praticado na operação final**, assegurado seu recolhimento ao Estado onde deva ocorrer essa operação.

§ 2º Nas operações interestaduais com as mercadorias de que tratam os incisos **I e II** do parágrafo anterior, que tenham como **destinatário consumidor final, o imposto** incidente na operação **será devido ao Estado** onde estiver localizado o **adquirente** e será **pago pelo remetente**.

Art. 10. É assegurado ao **contribuinte substituído** o direito à restituição do valor do imposto pago por força da substituição tributária, correspondente ao fato gerador presumido que **não se realizar**.

Atenção! O art. 10 é bastante cobrado em provas. Não se esqueça de que a restituição é assegurada ao contribuinte **SUBSTITUÍDO**, caso o fato gerador presumido não se realize. No fim, o contribuinte de fato é o substituído, pois ele arca com o ônus econômico do tributo.



Da mesma forma, é importante saber que o STF decidiu que é **devida a restituição** do ICMS **pago a mais** no regime de substituição tributária para frente, se a base de cálculo efetiva da operação **for inferior a presumida**.

§ 1º Formulado o **pedido de restituição** e **não havendo deliberação no prazo de noventa dias**, **o contribuinte substituído poderá se creditar**, em sua escrita fiscal, do valor objeto do pedido, devidamente atualizado segundo os mesmos critérios aplicáveis ao tributo.

§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, **sobrevindo decisão contrária irrecorrível**, o contribuinte substituído, no prazo de quinze dias da respectiva notificação, procederá ao estorno dos créditos lançados, também devidamente atualizados, com o pagamento dos acréscimos legais cabíveis.

Art. 11. O **local da operação ou da prestação**, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do estabelecimento responsável, é:

I - tratando-se de mercadoria ou bem:

- a) o do **estabelecimento onde se encontre**, no momento da ocorrência do fato gerador;
- b) **onde se encontre**, quando em situação irregular pela falta de documentação fiscal ou quando acompanhado de documentação inidônea, como dispuser a legislação tributária;
- c) o do **estabelecimento que transfira a propriedade**, ou o título que a represente, de mercadoria por ele adquirida no País e que por ele não tenha transitado;

- d) **importado do exterior**, o do estabelecimento onde ocorrer a **entrada física**;
- e) **importado do exterior**, o do domicílio do **adquirente**, quando **não estabelecido**;
- f) aquele **onde seja realizada a licitação, no caso de arrematação** de mercadoria ou bem importados do exterior e apreendidos ou abandonados;
- g) o do **Estado** onde estiver localizado o **adquirente**, inclusive consumidor final, nas **operações interestaduais com energia elétrica e petróleo**, lubrificantes e combustíveis dele derivados, quando **não destinados à industrialização ou à comercialização**;
- h) o do **Estado de onde o ouro tenha sido extraído**, quando não considerado como ativo financeiro ou instrumento cambial;
- i) o de **desembarque do produto**, na hipótese de **captura de peixes, crustáceos e moluscos**;

MERCADORIA OU BEM	FATO GERADOR	LOCAL DA OPERAÇÃO
	Regra geral	ESTABELECIMENTO ONDE SE ENCONTREM
	Em situação irregular	LOCAL ONDE SE ENCONTREM
	Propriedade transferida sem transitar pelo estabelecimento	ESTABELECIMENTO QUE TRANSFERE A PROPRIEDADE OU TÍTULO REPRESENTATIVO
	Importada do exterior	• ESTABELECIDO: ONDE OCORRER ENTRADA FÍSICA • NÃO ESTABELECIDO: DOMICÍLIO DO ADQUIRENTE
	Arrematação em Licitação	LOCAL DA LICITAÇÃO
	Operações Interestaduais com Petróleo e Energia	ESTADO DO ADQUIRENTE
	Ouro quando não ativo financeiro nem instrumento cambial	ESTADO ONDE FOI EXTRAÍDO
	Caputra de peixes, crustáceos e moluscos	LOCAL DE DESEMBARQUE DO PRODUTO

II - tratando-se de prestação de serviço de transporte:

- a) onde tenha **início a prestação**;
- b) onde se **encontre o transportador**, quando em situação irregular pela falta de documentação fiscal ou quando acompanhada de documentação inidônea, como dispuser a legislação tributária;
- c) (revogada);

III - tratando-se de prestação onerosa de serviço de comunicação:

- a) o da **prestação do serviço** de radiodifusão sonora e de som e imagem, assim entendido o da geração, emissão, transmissão e retransmissão, repetição, ampliação e recepção;
- b) o do **estabelecimento da concessionária ou da permissionária** que forneça ficha, cartão, ou assemelhados com que o serviço é pago;
- c) o do **estabelecimento destinatário do serviço**, na hipótese e para os efeitos do inciso **XIII** do art. 12;

Art. 12 - XIII - da utilização, por contribuinte, de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outro Estado e não esteja vinculada a operação ou prestação subsequente.

- c-1) o do estabelecimento ou domicílio do **tomador do serviço**, **quando prestado por meio de satélite**;
- d) onde seja cobrado o serviço, nos demais casos;

IV - tratando-se de serviços prestados ou iniciados no exterior, o do estabelecimento ou do domicílio do destinatário.

	FATO GERADOR	LOCAL DA OPERAÇÃO
SERVIÇO DE TRANSPORTE	Regra geral	LOCAL DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO
	Em situação irregular	LOCAL ONDE SE ENCONTRE O TRANSPORTADOR
SERVIÇO ONEROSO DE COMUNICAÇÃO	Rádiodifusão sonora e de sons e imagens	LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
	Ficha, cartão ou similar	ESTABELECIMENTO DA CONCESSIONÁRIA
	Serviço iniciado em outro Estado	ESTABELECIMENTO DESTINATÁRIO DO SERVIÇO
	Serviço por satélite	ESTABELECIMENTO OU DOMICÍLIO DO TOMADOR DE SERVIÇO
	Outros casos	LOCAL ONDE O SERVIÇO É COBRADO
SERVIÇO PRESTADO OU INICIADO NO EXTERIOR		ESTABELECIMENTO OU DOMICÍLIO DO DESTINATÁRIO

V - tratando-se de operações ou prestações interestaduais destinadas a consumidor final, em relação à diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual:

- o do estabelecimento do destinatário, quando o destinatário ou o tomador for contribuinte do imposto;
- o do estabelecimento do remetente ou onde tiver início a prestação, quando o destinatário ou tomador **não for contribuinte** do imposto.

DIFAL

É **contribuinte** em operações/prestações **interestaduais** para **consumidor final**, em relação à **diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a interestadual (DIFAL)**

DestinatárioSe o destinatário **for contribuinte do ICMS****Remetente**Se o destinatário **não for contribuinte do ICMS**

§ 1º O disposto na alínea c do inciso I não se aplica às mercadorias recebidas em regime de depósito de contribuinte de Estado que não o do depositário.

*I - tratando-se de mercadoria ou bem: c) **o do estabelecimento que transfira a propriedade, ou o título que a represente, de mercadoria por ele adquirida no País e que por ele não tenha transitado;***

§ 2º Para os efeitos da alínea h do inciso I, o ouro, quando definido como ativo financeiro ou instrumento cambial, deve ter sua origem identificada.

§ 3º Para efeito desta Lei Complementar, **estabelecimento** é o local, privado ou público, edificado ou não, próprio ou de terceiro, onde pessoas físicas ou jurídicas **exerçam suas atividades** em caráter temporário ou permanente, bem como onde se encontrem armazenadas mercadorias, observado, ainda, o seguinte:

I - na **impossibilidade** de determinação do estabelecimento, considera-se como tal o local em que tenha sido efetuada a operação ou prestação, encontrada a mercadoria ou constatada a prestação;

II - é **autônomo** cada estabelecimento do mesmo titular;

III - considera-se também estabelecimento **autônomo** o veículo usado no comércio ambulante e na captura de pescado;

IV - respondem pelo crédito tributário **todos os estabelecimentos** do mesmo titular.

§ 4º (VETADO)

§ 5º Quando a mercadoria for remetida para armazém geral ou para depósito fechado do próprio contribuinte, no mesmo Estado, **a posterior saída considerar-se-á ocorrida no estabelecimento do depositante**, salvo se para retornar ao estabelecimento remetente.

§ 6º Na hipótese do inciso **III** do caput deste artigo, tratando-se de **serviços não medidos**, que envolvam localidades situadas em **diferentes unidades da Federação** e cujo preço seja cobrado por **períodos definidos**, o imposto devido **será recolhido em partes iguais** para as unidades da Federação onde estiverem localizados o **prestador e o tomador**.

§ 7º Na hipótese da alínea “b” do inciso V do caput deste artigo, quando o destino final da mercadoria, bem ou serviço ocorrer em Estado diferente daquele em que estiver domiciliado ou estabelecido o adquirente ou o tomador, o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual **será devido ao Estado no qual efetivamente ocorrer a entrada física** da mercadoria ou bem ou o fim da prestação do serviço.

§ 8º Na hipótese de serviço de transporte interestadual de passageiros cujo tomador não seja contribuinte do imposto:

I - o passageiro será considerado o consumidor final do serviço, e o fato gerador considerar-se-á ocorrido no Estado referido nas alíneas “a” ou “b” do inciso II do caput deste artigo, conforme o caso, não se aplicando o disposto no inciso V do caput e no § 7º deste artigo; e

II - tratando-se de prestação de serviço de transporte:

*a) onde **tenha início a prestação**;*

*b) **onde se encontre o transportador**, quando em situação irregular pela falta de documentação fiscal ou quando acompanhada de documentação inidônea, como dispuser a legislação tributária;*

II - o destinatário do serviço considerar-se-á localizado no Estado da ocorrência do fato gerador, e a prestação ficará sujeita à tributação pela sua **alíquota interna**.

Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto **no momento**:

I - da **saída de mercadoria** de estabelecimento de contribuinte;

II - do **fornecimento de alimentação, bebidas** e outras mercadorias por qualquer estabelecimento;

III - da **transmissão a terceiro** de mercadoria depositada em armazém geral ou em depósito fechado, no Estado do transmitente;

IV - da **transmissão de propriedade** de mercadoria, ou de título que a represente, quando a mercadoria não tiver transitado pelo estabelecimento transmitente;

V – do **início da prestação** de serviços de **transporte interestadual e intermunicipal**, de qualquer natureza;

VI – do **ato final do transporte iniciado no exterior**;

VII – das **prestações onerosas** de serviços de **comunicação**, feita por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;

VIII – do **fornecimento de mercadoria** com prestação de serviços:

a) não compreendidos na competência tributária dos Municípios;

b) compreendidos na competência tributária dos Municípios e com indicação expressa de incidência do imposto de competência estadual, como definido na lei complementar aplicável;

IX – do **desembaraço aduaneiro** de mercadorias ou bens **importados do exterior**;

X – do **recebimento**, **pelo destinatário**, de serviço prestado no exterior;

XI – da **aquisição em licitação pública** de mercadorias ou bens importados do exterior e apreendidos ou abandonados;

XII – da **entrada no território do Estado** de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de **petróleo e energia elétrica** oriundos de outro Estado, quando **não destinados à comercialização ou à industrialização**;

XIII – da utilização, por contribuinte, de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outro Estado e não esteja vinculada a operação ou prestação subsequente.

XIV – do início da prestação de serviço de transporte interestadual, nas prestações não vinculadas a operação ou prestação subsequente, cujo tomador não seja contribuinte do imposto domiciliado ou estabelecido no Estado de destino;

XV – da **entrada no território do Estado** de bem ou mercadoria oriundos de outro Estado **adquiridos por contribuinte** do imposto e **destinados** ao seu **uso ou consumo ou à integração ao seu ativo imobilizado**;

XVI – da **saída**, de estabelecimento de contribuinte, de bem ou mercadoria destinados a **consumidor final não contribuinte** do imposto domiciliado ou estabelecido em outro Estado.

MOMENTO DO FATO GERADOR	
Saída	de mercadoria de estabelecimento
Fornecimento	de alimentação, bebidas e outras mercadorias
Transmissão a terceiro	de mercadoria depositada em armazém geral ou em depósito fechado, no Estado do transmitente
Transmissão de propriedade	de mercadoria ou título, quando a mercadoria não transitar pelo estabelecimento transmitente
Início da prestação	de serviços de transporte interestadual e intermunicipal
Ato final	do transporte iniciado no exterior
Prestações onerosas	de serviços de comunicação
Fornecimento mercadoria + serviços	a) fora da competência dos Municípios b) definido na lei complementar aplicável
Desembaraço aduaneiro	de mercadorias ou bens importados
Recebimento	de serviço prestado no exterior
Aquisição em licitação pública	de mercadorias ou bens importados e apreendidos ou abandonados
Entrada no Estado	de lubrificantes, combustíveis de petróleo e energia de outro Estado, destinados a consumo
Entrada	no Estado de bem oriundo de outro, adquiridos por contrib. para seu uso, consumo ou imob.
Saída	de estabelecimento, de bem destinado a consumidor final não contrib. em outro Estado
Utilização, por contribuinte	de serviço cuja prestação tenha início em outro Estado e não vinculada a operação subsequente
Início transporte interestadual	nas prestações sem operação subsequente, cujo tomador não seja contrib. domiciliado no destino

§ 1º Na hipótese do inciso VII, quando o serviço for prestado **mediante pagamento em ficha, cartão ou assemelhados**, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto **quando do fornecimento desses instrumentos ao usuário**.

§ 2º Na hipótese do inciso IX, após o desembaraço aduaneiro, a entrega, pelo depositário, de mercadoria ou bem importados do exterior deverá ser autorizada pelo órgão responsável pelo seu desembaraço, que somente se fará mediante a **exibição** do comprovante de pagamento do imposto incidente no ato do despacho aduaneiro, salvo disposição em contrário.

§ 3º Na hipótese de **entrega** de mercadoria ou bem importados do exterior **antes do desembaraço aduaneiro**, considera-se **ocorrido o fato gerador neste momento**, devendo a autoridade responsável, salvo disposição em contrário, exigir a comprovação do pagamento do imposto.

§ 4º **Não** se considera ocorrido o fato gerador do imposto na saída de mercadoria de estabelecimento **para outro de mesma titularidade**, mantendo-se o crédito relativo às operações e prestações anteriores em favor do contribuinte, inclusive nas hipóteses de transferências interestaduais em que os créditos serão assegurados:

I - pela unidade federada de destino, por meio de transferência de crédito, limitados aos percentuais estabelecidos nos termos do inciso IV do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, aplicados sobre o valor atribuído à operação de transferência realizada;

CF - Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

*IV - resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de um terço dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as **alíquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais** e de exportação;*

II - pela unidade federada de origem, em caso de diferença positiva entre os créditos pertinentes às operações e prestações anteriores e o transferido na forma do inciso I deste parágrafo.

§ 5º Alternativamente ao disposto no § 4º deste artigo, **por opção do contribuinte**, a transferência de mercadoria para estabelecimento pertencente ao mesmo titular **poderá ser equiparada** a operação sujeita à ocorrência do fato gerador de imposto, hipótese em que serão observadas:

I - nas operações internas, as alíquotas estabelecidas na legislação;

II - nas operações interestaduais, as alíquotas fixadas nos termos do inciso IV do § 2º do art. 155 da Constituição Federal.

Art. 13. A **base de cálculo** do imposto é:

I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 12, o **valor da operação**;

*I - da **saída de mercadoria** de estabelecimento de contribuinte;*

*III - da **transmissão a terceiro** de mercadoria depositada em armazém geral ou em depósito fechado, no Estado do transmitente;*

*IV - da **transmissão de propriedade** de mercadoria, ou de título que a represente, quando a mercadoria não tiver transitado pelo estabelecimento transmitente;*

II - na hipótese do inciso II do art. 12, o **valor da operação, compreendendo mercadoria e serviço**;

*II - do fornecimento de **alimentação, bebidas e outras mercadorias** por qualquer estabelecimento;*

III - na prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o **preço do serviço**;

IV - no fornecimento de que trata o inciso VIII do art. 12;

a) o **valor da operação**, na hipótese da alínea a;

b) o **preço corrente da mercadoria** fornecida ou empregada, na hipótese da alínea b;

*VIII - do **fornecimento de mercadoria** com prestação de serviços:*

a) não compreendidos na competência tributária dos Municípios;

b) compreendidos na competência tributária dos Municípios e com indicação expressa de incidência do imposto de competência estadual, como definido na lei complementar aplicável;

V - na hipótese do inciso IX do art. 12, a **soma** das seguintes parcelas:

Nota: na importação, a base de cálculo é: **valor no doc. de importação + II + IPI + IOF + outras despesas, impostos e taxas.**



- a) **o valor da mercadoria ou bem** constante dos documentos de importação, observado o disposto no art. 14;
- b) imposto de importação;
- c) imposto sobre produtos industrializados;
- d) imposto sobre operações de câmbio;
- e) quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras;

IX – do **desembaraço aduaneiro** de mercadorias ou bens importados do exterior;

VI – na hipótese do inciso X do art. 12, **o valor da prestação do serviço**, acrescido, se for o caso, de todos os encargos relacionados com a sua utilização;

X – do **recebimento, pelo destinatário, de serviço prestado no exterior**;

VII – no caso do inciso XI do art. 12, **o valor da operação acrescido** do valor dos impostos de importação e sobre produtos industrializados e de todas as despesas cobradas ou debitadas ao adquirente;

Nota: na aquisição em licitação pública, de mercadorias ou bens importados do exterior e apreendidos ou abandonados, a base de cálculo é: **valor da operação + II + IPI + outras despesas cobradas.**



XI – da **aquisição em licitação pública** de mercadorias ou bens importados do exterior e apreendidos ou abandonados;

VIII – na hipótese do inciso XII do art. 12, **o valor da operação** de que decorrer a entrada;

XII – da **entrada no território do Estado** de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo e energia elétrica oriundos de outro Estado, quando não destinados à comercialização ou à industrialização;

IX - nas hipóteses dos incisos **XIII e XV** do caput do art. 12 desta Lei Complementar:

- a) o **valor da operação ou prestação no Estado de origem**, para o cálculo do imposto devido a esse Estado;
- b) o **valor da operação ou prestação no Estado de destino**, para o cálculo do imposto devido a esse Estado;

*XIII - da utilização, **por contribuinte**, de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outro Estado e não esteja vinculada a operação ou prestação subsequente.*

*XV - da entrada no território do Estado de bem ou mercadoria oriundos de outro Estado adquiridos **por contribuinte** do imposto e destinados ao seu uso ou consumo ou à integração ao seu ativo imobilizado;*

X - nas hipóteses dos incisos XIV e XVI do caput do art. 12 desta Lei Complementar, **o valor da operação ou o preço do serviço, para o cálculo do imposto devido ao Estado de origem e ao de destino.**

*XIV - do início da prestação de serviço de transporte interestadual, nas prestações não vinculadas a operação ou prestação subsequente, cujo tomador **não seja contribuinte** do imposto domiciliado ou estabelecido no Estado de destino;*

*XVI - da saída, de estabelecimento de contribuinte, de bem ou mercadoria destinados a consumidor final **não contribuinte** do imposto domiciliado ou estabelecido em outro Estado.*

FATO GERADOR	BASE DE CÁLCULO
1. saída de mercadoria, ainda que para o mesmo titular; 2. transmissão de propriedade ou de título que a represente; 3. transmissão a terceiro de mercadoria.	valor da operação
Fornecimento de alimentação, bebida e mercadorias , incluído o serviço	valor total da operação
Fornecimento de mercadoria com prestação de serviços: a) não compreendidos na competência tributária dos municípios; b) compreendidos na competência tributária dos municípios, mas que, por indicação de LC, sujeitem-se ao ICMS	a) valor total da operação; b) preço corrente da mercadoria
Importação do exterior	valor do documento de importação + II + IPI + IOF + outras despesas aduaneiras
Aquisição em licitação	valor da operação + II + IPI + despesas cobradas ou debitadas ao adquirente
Entrada de lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo e de energia elétrica	valor da operação
1. prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ; 2. transporte iniciado no exterior ; 3. serviços de comunicação .	preço do serviço
recebimento de serviço prestado ou iniciado no exterior	o valor da prestação do serviço
1. utilização, por contribuinte , de serviço cuja prestação iniciou em outro Estado, não vinculada a operação ou prestação subsequente; 2. entrada de bem ou mercadoria oriundos de outro Estado adquiridos por contribuinte e destinados ao seu uso, consumo ou ao imobilizado;	a) o valor da operação no Estado de origem , para o imposto devido a esse Estado; b) o valor da operação no Estado de destino , para o imposto devido a esse Estado;
1. prestação de transporte interestadual não vinculada a operação ou prestação subsequente, cujo tomador não seja contribuinte do imposto, domiciliado no Estado de destino; 2. saída de bem ou mercadoria destinados a consumidor final não contribuinte do imposto domiciliado ou estabelecido em outro Estado.	valor da operação ou o preço do serviço , para o cálculo do imposto devido ao Estado de origem e ao de destino

§ 1º **Integra a base de cálculo do imposto**, inclusive nas hipóteses dos incisos V, IX e X do caput deste artigo:

I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo **destaque mera indicação** para fins de controle;

II - o valor correspondente a:

a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição;

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e **seja cobrado em separado**.

*V - do **início da prestação** de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, de qualquer natureza;*

*IX - do **desembaraço aduaneiro** de mercadorias ou bens importados do exterior;*

*X - do **recebimento, pelo destinatário, de serviço prestado no exterior**;*

2º **Não integra** a base de cálculo do imposto o montante do **Imposto sobre Produtos Industrializados**, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configurar fato gerador de ambos os impostos.

§ 3º No caso da alínea "b" do inciso IX e do inciso X do caput deste artigo, o imposto a pagar ao Estado de destino será o valor correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a interestadual.

§ 5º Nas operações e prestações interestaduais entre estabelecimentos de contribuintes diferentes, **caso haja reajuste** do valor depois da remessa ou da prestação, a diferença fica sujeita ao imposto no estabelecimento do **remetente ou do prestador**.

§ 6º Utilizar-se-á, para os efeitos do inciso IX do caput deste artigo:

I - a alíquota prevista para a operação ou prestação **interestadual**, para estabelecer a base de cálculo da operação ou prestação no Estado de origem;

II - a alíquota prevista para a operação ou prestação **interna**, para estabelecer a base de cálculo da operação ou prestação no Estado de destino.

§ 7º Utilizar-se-á, para os efeitos do inciso X do caput deste artigo, a **alíquota** prevista para a operação ou prestação **interna no Estado de destino** para estabelecer a base de cálculo da

operação ou prestação.

Art. 14. O preço de importação expresso em **moeda estrangeira** será convertido em moeda nacional pela **mesma taxa de câmbio utilizada no cálculo do imposto de importação, sem qualquer acréscimo ou devolução** posterior se houver variação da taxa de câmbio até o pagamento efetivo do preço.

Parágrafo único. O valor fixado pela autoridade aduaneira para base de cálculo do imposto de importação, nos termos da lei aplicável, substituirá o preço declarado.

Art. 15. Na falta do valor a que se referem os incisos I e VIII do art. 13, **a base de cálculo** do imposto é:

I - o preço corrente da mercadoria, ou de seu similar, no mercado **atacadista** do local da operação ou, na sua falta, no mercado atacadista regional, caso o remetente seja produtor, extrator ou gerador, inclusive de energia;

II - o preço FOB estabelecimento industrial à vista, caso o remetente seja industrial;

III - o preço FOB estabelecimento comercial à vista, na venda a outros comerciantes ou industriais, caso o remetente seja comerciante.

Nota: o preço FOB (Free On Board) é o valor da mercadoria que inclui custos até ela ser colocada no meio de transporte (navio, caminhão...) no local de origem, sendo que o **comprador assume todos os riscos e custos de frete, seguro e desembaraço a partir desse ponto; o vendedor apenas entrega a mercadoria, e o comprador paga o frete.**



§ 1º Para aplicação dos incisos **II e III** do caput, adotar-se-á sucessivamente:

I - o preço efetivamente cobrado pelo estabelecimento remetente na operação **mais recente;**

II - caso o remetente não tenha efetuado venda de mercadoria, o **preço corrente da mercadoria ou de seu similar no mercado **atacadista** do local da operação ou, na falta deste, no mercado atacadista regional.**

§ 2º Na hipótese do inciso **III** do caput, se o estabelecimento remetente **não** efetue vendas a outros comerciantes ou industriais ou, em qualquer caso, se **não** houver mercadoria similar, a base de cálculo será equivalente a **setenta e cinco por cento** do preço de venda corrente no **varejo**.

AUSÊNCIA DO VALOR DA OPERAÇÃO			
OPÇÕES	Comerciante	Industrial	Produtor, extrator ou gerador (inclusive de energia)
1ª	Preço FOB à vista Operação mais recente	Preço FOB à vista Operação mais recente	Preço corrente (mercado atacadista) na falta, mercado atacadista regional
2ª	Preço corrente (mercado atacadista) na falta, mercado atacadista regional	Preço corrente (mercado atacadista) na falta, mercado atacadista regional	
3ª	75% Preço corrente (varejo)		

Art. 16. Nas prestações sem preço determinado, a base de cálculo do imposto é o valor corrente do serviço, no local da prestação.

Art. 17. Quando o valor do frete, cobrado por estabelecimento pertencente ao mesmo titular da mercadoria ou por outro estabelecimento de empresa que com aquele mantenha relação de **interdependência**, **exceder os níveis normais** de preços em vigor, no mercado local, para serviço semelhante, constantes de tabelas elaboradas pelos órgãos competentes, **o valor excedente será havido como parte do preço da mercadoria.**

Parágrafo único. Considerar-se-ão **interdependentes** duas empresas quando:

- I** - uma delas, por si, seus sócios ou acionistas, e respectivos cônjuges ou filhos menores, for titular de mais de **cinquenta por cento** do capital da outra;
- II** - uma mesma pessoa fizer parte de ambas, na qualidade de diretor, ou sócio com funções de gerência, ainda que exercidas sob outra denominação;
- III** - uma delas locar ou transferir a outra, a qualquer título, **veículo destinado ao transporte de mercadorias.**

Art. 18. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de mercadorias, bens, serviços ou direitos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, **arbitrará** aquele valor ou preço, **sempre que sejam omissos ou não mereçam fé** as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, **ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.**

Art. 19. O imposto é **não-cumulativo**, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado.

Art. 20. Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o **direito de creditar-se** do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação.

§ 1º **Não dão direito a crédito** as entradas de mercadorias ou utilização de serviços resultantes de operações ou prestações **isentas ou não tributadas**, ou que se refiram a mercadorias ou serviços **alheios à atividade do estabelecimento.**

§ 2º Salvo prova em contrário, **presumem-se alheios** à atividade do estabelecimento os **veículos de transporte pessoal.**

§ 3º **É vedado o crédito** relativo a mercadoria entrada no estabelecimento ou a prestação de serviços a ele feita:

I - para integração ou consumo em processo de **industrialização ou produção rural**, quando a saída do produto resultante não for tributada ou estiver isenta do imposto, **exceto** se tratar-se de **saída para o exterior;**

II - para comercialização ou prestação de serviço, quando a saída ou a prestação subsequente não forem tributadas ou estiverem isentas do imposto, **exceto** as destinadas ao exterior.

§ 4º Deliberação dos Estados, na forma do art. 28, poderá dispor que não se aplique, no todo ou em parte, a vedação prevista no parágrafo anterior.

§ 5º Para efeito do disposto no caput deste artigo, relativamente aos créditos decorrentes de entrada de mercadorias no estabelecimento **destinadas ao ativo permanente**, deverá ser observado:

I - a apropriação será feita à razão de **um quarenta e oito avos por mês**, devendo a **primeira fração** ser apropriada no mês em que ocorrer a **entrada** no estabelecimento;

II – em cada período de apuração do imposto, **não será admitido o creditamento** de que trata o inciso I, em relação à proporção das operações de saídas ou prestações isentas ou não tributadas sobre o total das operações de saídas ou prestações efetuadas no mesmo período;

III – para aplicação do disposto nos incisos **I e II** deste parágrafo, o montante do crédito a ser apropriado será obtido multiplicando-se o valor total do respectivo crédito pelo fator igual a **1/48 (um quarenta e oito avos)** da relação entre o valor das operações de saídas e prestações tributadas e o total das operações de saídas e prestações do período, **equiparando-se** às tributadas, para fins deste inciso, as saídas e prestações com **destino ao exterior ou as saídas de papel** destinado à impressão de livros, jornais e periódicos;

IV – o quociente de um quarenta e oito avos será proporcionalmente aumentado ou diminuído, pro rata die, caso o período de apuração seja superior ou inferior a um mês;

V – na hipótese de **alienação dos bens do ativo permanente**, **antes** de decorrido o prazo de **quatro anos** contado da data de sua aquisição, **não será admitido**, a partir da data da alienação, o **creditamento** de que trata este parágrafo em relação à fração que corresponderia ao restante do quadriênio;

VI – serão objeto de outro lançamento, além do lançamento em conjunto com os demais créditos, para efeito da compensação prevista neste artigo e no art. 19, em livro próprio ou de outra forma que a legislação determinar, para aplicação do disposto nos incisos I a V deste parágrafo; e

VII – ao final do quadragésimo oitavo mês contado da data da entrada do bem no estabelecimento, o saldo remanescente do crédito será cancelado.



§ 6º Operações tributadas, posteriores a saídas de que trata o § 3º, dão ao estabelecimento que as praticar direito a **creditar-se** do imposto cobrado nas operações anteriores às isentas ou não tributadas sempre que a saída isenta ou não tributada seja relativa a:

I - produtos agropecuários;

II - quando autorizado em lei estadual, outras mercadorias.

Art. 20-A. Nas hipóteses dos incisos XIV e XVI do caput do art. 12 desta Lei Complementar, o crédito relativo às operações e prestações anteriores deve ser deduzido apenas do débito correspondente ao imposto devido à unidade federada de origem.

*XIV - do início da prestação de serviço de transporte interestadual, nas prestações não vinculadas a operação ou prestação subsequente, cujo tomador **não seja contribuinte** do imposto domiciliado ou estabelecido no Estado de destino;*

*XVI - da saída, de estabelecimento de contribuinte, de bem ou mercadoria destinados a consumidor final **não contribuinte** do imposto domiciliado ou estabelecido em outro Estado.*

Art. 21. O sujeito passivo deverá efetuar o **estorno do imposto** de que se tiver creditado sempre que o serviço tomado ou a mercadoria entrada no estabelecimento:

I - for objeto de saída ou prestação de serviço não tributada ou isenta, sendo esta circunstância **imprevisível na data da entrada** da mercadoria ou da utilização do serviço;

II - for integrada ou consumida em processo de industrialização, quando **a saída** do produto resultante **não for tributada ou estiver isenta** do imposto;

III - vier a ser **utilizada em fim alheio** à atividade do estabelecimento;

IV - vier a **perecer, deteriorar-se ou extraviar-se.**

§ 2º Não se estornam créditos referentes a mercadorias e serviços que venham a ser objeto de operações ou prestações destinadas ao exterior ou de operações com o papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos.

§ 3º O não creditamento ou o estorno a que se referem o § 3º do art. 20 e o caput deste artigo, não impedem a utilização dos mesmos créditos em operações posteriores, sujeitas ao imposto, com a mesma mercadoria.

ESTORNO

Deve haver o **estorno** do imposto creditado sempre que o serviço tomado ou a mercadoria entrada:

for objeto de saída ou prestação **não tributada ou isenta**, sendo isso imprevisível na data da entrada ou utilização

for integrada ou consumida em processo de industrialização, quando **a saída não for tributada ou estiver isenta**

vier a ser **utilizada em fim alheio** à atividade do estabelecimento

vier a **perecer, deteriorar-se ou extraviar-se**

não se estornam créditos referentes a mercadorias e serviços que venham a ser objeto de **exportação** ou de operações com o **papel** destinado à impressão de livros, jornais e periódicos.

Art. 22. (VETADO)

Art. 23. O direito de crédito, para efeito de compensação com débito do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está **condicionado à idoneidade da documentação** e, se for o caso, à escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação.

Parágrafo único. O **direito de utilizar o crédito extingue-se** depois de decorridos **cinco anos contados** da data de **emissão** do documento.

Art. 24. A legislação tributária estadual disporá sobre o período de apuração do imposto. As obrigações consideram-se vencidas na data em que termina o período de apuração e são liquidadas por compensação ou mediante pagamento em dinheiro como disposto neste artigo:

I - as obrigações consideram-se liquidadas **por compensação** até o montante dos créditos escriturados no mesmo período mais o saldo credor de período ou períodos anteriores, se for o caso;

II - se o montante dos débitos do período superar o dos créditos, a diferença será liquidada dentro do prazo fixado pelo Estado;

III - se o montante dos créditos superar os dos débitos, a diferença será transportada para o período seguinte.

Art. 24-A. Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias

ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo.

§ 1º O portal de que trata o caput deste artigo **deverá conter**, inclusive:

I - a legislação aplicável à operação ou prestação específica, incluídas soluções de consulta e decisões em processo administrativo fiscal de caráter vinculante;

II - as alíquotas interestadual e interna aplicáveis à operação ou prestação;

III - as informações sobre benefícios fiscais ou financeiros e regimes especiais que possam alterar o valor a ser recolhido do imposto; e

IV - as obrigações acessórias a serem cumpridas em razão da operação ou prestação realizada.

§ 2º O portal referido no caput deste artigo conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte definido no inciso II do § 2º do art. 4º desta Lei Complementar, e a emissão das guias de recolhimento, para cada ente da Federação, da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual da operação.

*§ 2º **É ainda contribuinte** do imposto nas operações ou prestações que destinem mercadorias, bens e serviços a consumidor final domiciliado ou estabelecido em outro Estado, em relação à diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual.*

*II - **o remetente da mercadoria ou bem** ou o prestador de serviço, na hipótese de o destinatário não ser contribuinte do imposto.*

§ 3º Para o cumprimento da obrigação principal e da acessória disposta no § 2º deste artigo, os Estados e o Distrito Federal definirão em conjunto os critérios técnicos necessários para a integração e a unificação dos portais das respectivas secretarias de fazenda dos Estados e do Distrito Federal.

§ 4º Para a adaptação tecnológica do contribuinte, o inciso II do § 2º do art. 4º, a alínea “b” do inciso V do caput do art. 11 e o inciso XVI do caput do art. 12 desta Lei Complementar somente produzirão efeito no primeiro dia útil do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do portal de que trata o caput deste artigo.

§ 5º A **apuração e o recolhimento** do imposto devido nas operações e prestações interestaduais de que trata a alínea “b” do inciso V do caput do art. 11 desta Lei Complementar observarão o definido em convênio celebrado nos termos da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, e, naquilo que não lhe for contrário, nas respectivas legislações tributárias estaduais.

V - tratando-se de operações ou prestações **interestaduais destinadas a consumidor final**, em relação à diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual;

b) o do estabelecimento do remetente ou onde tiver início a prestação, quando o destinatário ou tomador **não for contribuinte** do imposto.

Nota: convênio é celebrado no âmbito do CONFAZ



Art. 25. Para efeito de aplicação do disposto no art. 24, os débitos e créditos devem ser apurados em cada estabelecimento, **compensando-se** os saldos credores e devedores entre os estabelecimentos do mesmo sujeito passivo localizados no Estado.

§ 1º **Saldos credores acumulados** a partir da data de publicação desta Lei Complementar por estabelecimentos que realizem operações e prestações de que tratam o inciso II do art. 3º e seu parágrafo único podem ser, na proporção que estas saídas representem do total das saídas realizadas pelo estabelecimento:

I - imputados pelo sujeito passivo a qualquer estabelecimento seu no Estado;

II - havendo saldo remanescente, transferidos pelo sujeito passivo a outros contribuintes do mesmo Estado, mediante a emissão pela autoridade competente de documento que reconheça o crédito.

Art. 3º O imposto **não incide** sobre:

II - operações e prestações que **destinem ao exterior mercadorias**, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços;

Parágrafo único. Equipara-se às operações de que trata o inciso II a saída de mercadoria realizada com o **fim específico de exportação** para o exterior, destinada a:

I - empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa;

II - armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.

§ 2º Lei estadual poderá, nos demais casos de saldos credores acumulados a partir da vigência desta Lei Complementar, permitir que:

I - sejam imputados pelo sujeito passivo a qualquer estabelecimento seu no Estado;

II - sejam transferidos, nas condições que definir, a outros contribuintes do mesmo Estado.

Art. 26. Em substituição ao regime de apuração mencionado nos arts. 24 e 25, a lei estadual poderá estabelecer:

I - que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço dentro de determinado período;

II - que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço em cada operação;

III - que, em **função do porte ou da atividade do estabelecimento**, o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa, para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar processo contraditório.

§ 1º Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes.

§ 2º A inclusão de estabelecimento no regime de que trata o inciso III não dispensa o sujeito passivo do cumprimento de obrigações acessórias.

Art. 27. (VETADO)

Art. 28. (VETADO)

Art. 29. (VETADO)

Art. 30. (VETADO)

Art. 31. Nos exercícios financeiros de 2003 a 2006, a União entregará mensalmente recursos aos Estados e seus Municípios, obedecidos os montantes, os critérios, os prazos e as demais condições fixadas no Anexo desta Lei Complementar.

§ 1º Do montante de recursos que couber a cada Estado, a União entregará, diretamente:

I - setenta e cinco por cento ao próprio Estado; e

II - vinte e cinco por cento aos respectivos Municípios, de acordo com os critérios previstos no parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal.

§ 2º Para atender ao disposto no caput, os recursos do Tesouro Nacional serão provenientes:

I - da emissão de títulos de sua responsabilidade, ficando autorizada, desde já, a inclusão nas leis orçamentárias anuais de estimativa de receita decorrente dessas emissões, bem como de dotação até os montantes anuais previstos no Anexo, não se aplicando neste caso, desde que

atendidas as condições e os limites globais fixados pelo Senado Federal, quaisquer restrições ao acréscimo que acarretará no endividamento da União;

II - de outras fontes de recursos.

§ 3º A entrega dos recursos a cada unidade federada, na forma e condições detalhadas no Anexo, especialmente no seu item 3, será satisfeita, primeiro, para efeito de pagamento ou compensação da dívida da respectiva unidade, inclusive de sua administração indireta, vencida e não paga junto à União, bem como para o ressarcimento à União de despesas decorrentes de eventuais garantias honradas de operações de crédito externas. O saldo remanescente, se houver, será creditado em moeda corrente.

§ 4º A entrega dos recursos a cada unidade federada, na forma e condições detalhadas no Anexo, subordina-se à existência de disponibilidades orçamentárias consignadas a essa finalidade na respectiva Lei Orçamentária Anual da União, inclusive eventuais créditos adicionais.

§ 5º Para efeito da apuração de que trata o art. 4º da Lei Complementar no 65, de 15 de abril de 1991, será considerado o valor das respectivas exportações de produtos industrializados, inclusive de semi-elaborados, não submetidas à incidência do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, em 31 de julho de 1996.

Art. 32. A partir da data de publicação desta Lei Complementar:

I - o imposto **não incidirá** sobre operações que destinem **ao exterior** mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, bem como sobre prestações de serviços para o exterior;

II - **darão direito de crédito**, que não será objeto de estorno, as mercadorias entradas no estabelecimento para integração ou consumo em processo de produção de mercadorias industrializadas, inclusive semi-elaboradas, **destinadas ao exterior**;

III - entra em vigor o disposto no Anexo integrante desta Lei Complementar.

Art. 32-A. As operações relativas aos **combustíveis, ao gás natural, à energia elétrica, às comunicações e ao transporte coletivo**, para fins de incidência de imposto de que trata esta Lei Complementar, **são consideradas** operações de bens e serviços **essenciais e indispensáveis**, que **não podem ser tratados como supérfluos**.

§ 1º Para efeito do disposto neste artigo:

I - é **vedada** a fixação de **alíquotas** sobre as operações referidas no caput deste artigo **em patamar superior ao das operações em geral**, considerada a essencialidade dos bens e serviços;

II - é **facultada** ao ente federativo competente a aplicação de **alíquotas reduzidas** em relação aos bens referidos no caput deste artigo, como forma de beneficiar os consumidores em geral; e

§ 2º No que se refere aos **combustíveis**, a alíquota definida conforme o disposto no § 1º deste artigo servirá como limite máximo para a definição das alíquotas específicas (**ad rem**) a que se refere a alínea b do inciso V do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 192, de 11 de março de 2022.

Nota: alíquotas *ad rem* referem-se a uma tributação na qual o imposto cobrado é um **valor fixo por unidade de medida** (como quantidade, peso ou volume) do produto ou serviço, independentemente do seu valor de mercado.



LC nº 192 – Art. 1º Esta Lei Complementar define, nos termos da alínea h do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, **os combustíveis** sobre os quais **incidirá uma única vez** o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), ainda que as operações se iniciem no exterior.

Art. 3º Para a incidência do ICMS nos termos desta Lei Complementar, será observado o seguinte:

V – as alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, nos termos da alínea g do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, observado o seguinte:

b) serão específicas (**ad rem**), por unidade de medida adotada, nos termos do § 4º do art. 155 da Constituição Federal;

Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte:

I – somente **darão direito de crédito** as mercadorias destinadas **ao uso ou consumo** do estabelecimento nele entradas a partir de 1º de janeiro de 2033;

II – somente **dará direito a crédito** a entrada de **energia elétrica** no estabelecimento:

a) quando for objeto de operação de saída de energia elétrica;

b) quando consumida no processo de industrialização;

c) quando seu consumo resultar em operação de saída ou prestação **para o exterior**, na proporção destas sobre as saídas ou prestações totais; e

d) a partir de 1º de janeiro de 2033, nas demais hipóteses;

III – somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao ativo permanente do estabelecimento, nele entradas a partir da data da entrada desta Lei Complementar em vigor.

IV – somente **dará direito a crédito** o recebimento de **serviços de comunicação** utilizados pelo estabelecimento:

- a) ao qual tenham sido prestados na execução de serviços da mesma natureza;
- b) quando sua utilização resultar em operação de saída ou prestação **para o exterior**, na proporção desta sobre as saídas ou prestações totais; e
- c) a partir de 1º de janeiro de 2033, nas demais hipóteses.



Art. 34. (VETADO)

Art. 35. As referências feitas aos Estados nesta Lei Complementar entendem-se feitas também ao Distrito Federal.

Art. 36. Esta Lei Complementar entra em vigor no primeiro dia do segundo mês seguinte ao da sua publicação, observado o disposto nos arts. 32 e 33 e no Anexo integrante desta Lei Complementar.